

CONVENTION

Entre **ELI SERVICES**,
entreprise agréée pour fournir des services de proximité payés par des titres-services,
dont les sièges social et d’exploitation sont établis à 1390 GREZ-DOICEAU, rue de Royenne, 6/3
(tél. 010 605 395 ; eli.services.grez@gmail.com), représentée par Vincent DECROLY, qui en est le responsable,

et Madame / Monsieur _____, ci-après « **le (la) client(e)** »,

résidant à _____,

ayant pour numéro d'utilisateur (1) _____,

pour n° de téléphone _____ et

pour adresse électronique _____,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT.

OBJET ET GENERALITES

Art. 1^{er} – La présente relève de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ainsi que du décret wallon modifiant la loi précitée - décret qui rend obligatoire, entre autres, la signature d'une convention liant l'entreprise de titres-services et chacun(e) de ses client(e)s

Elle vise à créer les conditions d'une collaboration optimale entre ELI SERVICES et le (la) client(e), dans le cadre de la fourniture de services d'aide ménagère.

Art. 2 – ELI SERVICES met à la disposition du (de la) client(e), à l'adresse précitée, une aide-ménagère à raison

de _____ heures par semaine / quinzaine (*biffer la mention non pertinente*).

Art. 3 – A la demande du (de la) client(e), l'aide-ménagère fournit les services suivants : nettoyage (y compris des vitres, sous réserve de l'art. 14, 2°) et entretien, courses ménagères, préparation de repas, petits travaux de couture, repassage et rangement. La liste et la fréquence des tâches à accomplir peuvent faire l'objet d'un écrit établi à l'issue d'une concertation entre les parties et l'aide-ménagère, annexé à la présente.

Art. 4 – Liée à ELI SERVICES par un contrat de travail, l'aide-ménagère est placée sous l'autorité exclusive de l'entreprise et de son responsable. C'est à ce dernier que le (la) client(e) s'adresse en cas de difficultés avec l'aide-ménagère - le cas échéant en vue d'activer les options prévues aux art. 33 et 34.

Art. 5 – A la demande d'ELI SERVICES, le (la) client(e) autorise le passage d'un(e) représentant(e) de l'entreprise sur le lieu de travail de l'aide-ménagère à des fins de coaching, de contrôle de l'exécution du contrat de travail et/ou de la présente convention.

(1) Ce numéro n'est indispensable que si vous payez nos prestations en titres-services électroniques. Il vous a été attribué par Fluxee (anciennement Sodexo), l'entreprise émettrice des titres-services. (Bxl)

Art. 6 – L'aide-ménagère ne peut être un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du (de la) client(e), ni cohabiter avec lui. Lorsque l'aide-ménagère est dans l'une de ces situations, le (la) client(e) en avertit ELI SERVICES sans délai.

DURÉE ET MODE DE RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Art. 7 – La présente convention est résiliable à l'expiration d'un **préavis de 2 semaines** commençant à courir à la date de la réception d'une lettre ou d'un courriel de résiliation par l'autre partie. Les prestations programmées en vertu de l'art. 2 au cours de la période de préavis sont dues.

Art. 8 – Si une partie commet une faute grave, l'autre peut résilier la présente par une lettre ou un courriel, sans préavis ni mise en demeure. Cette résiliation n'exclut pas qu'une action en justice soit lancée par ailleurs.

PRESTATIONS NON EFFECTUÉES DU FAIT DE L'AIDE-MÉNAGÈRE OU DU (DE LA) CLIENT(E) - CONGÉS

Art. 9 – Le (la) client(e) garantit à l'aide-ménagère l'accès au lieu dans lequel la prestation doit être fournie. Il met à sa disposition, en un endroit accessible facilement, le matériel adéquat en état de fonctionner et les produits nécessaires en quantité suffisante.

Il donne la meilleure suite possible aux suggestions que l'aide-ménagère, sa coach ou le responsable de l'entreprise lui adresse quant à ce matériel et ces produits, en privilégiant pour ces derniers les produits d'entretien biologiques ou, à tout le moins, non nuisibles à la santé humaine.

Art. 10 – Si le (la) client(e) souhaite annuler une ou plusieurs prestations, il en avertit le responsable d'ELI SERVICES par courriel **au moins 3 jours à l'avance**. A défaut d'avertissement, les heures convenues seront dues même si elles n'ont pas été prestées.

De même, ELI SERVICES avertit le (la) client(e), au moins 3 jours à l'avance, de l'indisponibilité d'une aide-ménagère (vacances, formation...).

Les délais précités ne sont pas applicables en cas de force majeure (maladie, accident...).

Art. 11 – Si l'une des conditions d'accès ou d'avertissement mentionnées aux art. 9, al. 1^{er}, et 10 n'est pas satisfaite, le paiement des prestations prévues en vertu de l'art. 2 reste dû jusqu'à ce que la condition précitée soit satisfaite ou jusqu'à ce que l'une des parties mette fin à la présente convention selon les modalités prévues à l'art. 7.

Modification du programme de travail de l'aide-ménagère

Art. 12 – Le (la) client(e) et l'aide-ménagère peuvent librement convenir d'une modification du programme de travail de celle-ci (augmentation ou réduction du nombre d'heures à prester, déplacement d'une prestation dans le temps) aux 2 conditions suivantes :

- a) ce changement est exceptionnel (il ne porte pas sur plus de 2 prestations successives) ; et
- b) selon l'aide-ménagère, le service programmé pour nos autres client(e)s n'est pas modifié.

Art. 13 – Si l'une des conditions énoncées à l'art. 12 n'est pas rencontrée, la modification requiert l'accord préalable et explicite du responsable d'ELI SERVICES et la signature d'un avenant à la présente, le cas échéant après une visite des lieux par le responsable ou son (sa) délégué(e), ainsi qu'une redéfinition des tâches à accomplir en concertation avec lui (elle) ou son (sa) délégué(e) et l'aide-ménagère.

En l'absence d'un tel accord, aucune modification du programme de travail n'engage ELI SERVICES, qu'elle soit voulue par le (la) client(e), l'aide-ménagère ou les deux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL, RESPECT DE LA DIGNITÉ DE L'AIDE-MÉNAGÈRE

Art. 14 – Le (la) client(e) s'abstient de demander à l'aide-ménagère d'effectuer des travaux

- 1°. irréalisables dans le temps convenu à l'art. 2. Un surcroît de travail ponctuel n'est autorisé que si son volume et son prix ont été convenus préalablement entre l'aide-ménagère, ELI SERVICES et le (la) client(e). Si le volume de travail change durablement, la fréquence et/ou la durée des prestations sont adaptées à la demande d'une des parties conformément à l'art. 13 ;

- 2°. dangereux (travailler sur une échelle ou un autre support à plus d'1 mètre de haut ; dans une cave ou un grenier comportant un risque important de chute ou d'autre blessure ; avec des appareils qui ne sont plus en bon état...);
- 3°. risqués sur le plan de la santé (prestation à l'extérieur ou dans un local non chauffé par grand froid ou mal ventilé en cas de canicule ; déplacement d'objets trop lourds...); ou
- 4°. incompatibles avec sa dignité de travailleuse (nettoyage d'excréments ou de litières d'animaux ; manipulation de sous-vêtements souillés...).

Maladie contagieuse et premiers soins

Art. 15 – Le (la) client(e) permet à l'aide-ménagère d'aérer les pièces où celle-ci travaille si elle l'estime nécessaire.

Art. 16 – Si le (la) client(e) assure le transport en voiture de l'aide-ménagère, celle-ci prend place à l'arrière du véhicule (et, en temps de pandémie, chacun(e) porte un masque).

Art. 17 – Le (la) client(e) permet à l'aide-ménagère de se laver les mains au savon et à l'eau tiède lorsqu'elle arrive chez lui et en repart, ainsi que chaque fois qu'elle le souhaite au cours de sa prestation. Il met à sa disposition de quoi se sécher les mains (et, en temps de pandémie, un masque conforme aux recommandations des autorités).

Art. 18 – Le (la) client(e) tient à la disposition de l'aide-ménagère une trousse de premiers soins en cas d'accident bénin. En cas d'accident plus grave en présence du (de la) client(e), celui-ci (celle-ci) appelle une ambulance ou conduit l'aide-ménagère chez un médecin ou à l'hôpital. Il (elle) avertit ELI SERVICES dès que possible.

Art. 19 – Le (la) client(e) informe dans les plus brefs délais l'aide-ménagère et ELI SERVICES de toute maladie contagieuse grave (coronavirus, tuberculose, méningite, rubéole, mononucléose...) dont il (elle) sait qu'il (elle) est affecté(e) ou qu'un tiers résidant sous son toit est affecté.

Art. 20 – Le (la) client(e) ne reste pas dans la pièce où travaille l'aide-ménagère. Si ce n'est pas possible, en temps de pandémie, il (elle) veille au respect des consignes de sécurité données par les autorités (distance, masque...).

Animal domestique sur les lieux de la prestation

Art. 21 – Le (la) client(e) avertit l'aide-ménagère ou l'entreprise de la présence habituelle ou exceptionnelle, sur les lieux où la prestation est fournie, d'un animal en liberté susceptible de gêner l'aide-ménagère ou de représenter un danger pour elle. Si l'aide-ménagère le lui demande, le (la) client(e) veille à ce qu'elle ne soit pas mise en présence de l'animal. Il (elle) informe l'aide-ménagère de l'endroit où ce dernier a été relégué.

Accès de l'aide-ménagère aux sanitaires - Tabac

Art. 22 – Le (la) client(e) permet à l'aide-ménagère d'utiliser ses installations sanitaires (toilettes, lavabo).

Art. 23 – Ils (elles) s'accordent explicitement sur la possibilité ou non, pour l'aide-ménagère, de fumer pendant sa (ses) pause(s) si elle les prend dans les lieux habités par le (la) client(e).

Le (la) client(e) ne fume pas en présence de l'aide-ménagère dans le local où elle travaille.

NON-DISCRIMINATION, PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET RESPECT MUTUEL

Art. 24 – Conformément à la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, ELI SERVICES et ses aide-ménagères s'interdisent toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge, la langue, les convictions philosophiques ou religieuses, etc., du (de la) client(e). Ils lui garantissent le respect et la confidentialité absolus quant à sa vie privée et ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses.

Le (la) client(e) s'abstient de toute discrimination à l'égard de l'aide-ménagère et il respecte scrupuleusement ses vie privée et convictions. Il adopte en toutes circonstances un comportement respectueux de la personne de l'aide-ménagère, à l'égard de laquelle il s'abstient de tout acte de violence ou de harcèlement physiques, sexuels, verbaux ou moraux.

Art. 25 – ELI SERVICES ne conserve les données personnelles du (de la) client(e) qu'aux fins d'exécution de la présente, dans le respect du Règlement général sur la protection des données. L'entreprise ne les divulgue qu'aux autorités publiques de contrôle (ONEm, administration fiscale, Inspection des lois sociales...), à leur demande.

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Art. 26 – Le (la) client(e) paie chaque prestation de l'aide-ménagère **au comptant**, sous la forme de titres électroniques et/ou de titres en papier.

S'il (elle) a opté pour les titres-services électroniques, le (la) client(e) veille à ce qu'en tout temps, son portefeuille électronique de titres-services soit suffisamment approvisionné pour que puissent y être prélevés la totalité des titres à devoir pour les prestations à venir.

S'il (elle) a opté pour les titres en papier, il (elle) remet à l'aide-ménagère, au plus tard à la fin de sa prestation, les titres dus pour celle-ci (signés en bleu ou en noir au recto).

Art. 27 – En cas de défaut de paiement persistant 2 semaines après qu'une prestation a été fournie, le (la) client(e) est redevable à ELI SERVICES d'un forfait de 20 € (vingt euros), au titre de frais de gestion administrative et de rappel.

Si, après un courrier ou un courriel de rappel, le défaut de paiement demeure 2 semaines supplémentaires, cela constitue une faute grave au sens de l'art. 8. La dette du (de la) client(e) est alors majorée de 5 € (cinq euros) par semaine écoulée depuis la date du rappel précité et par titre-services dû, sans préjudice de ce qui peut être réclamé en justice.

CONTRIBUTION DU (DE LA) CLIENT(E) AUX FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE GESTION

Art. 28 – Le (la) client(e) contribue au paiement des frais administratifs et de gestion d'ELI Services à hauteur de **0,40 € par heure prestée**. Ces frais couvrent les moyens en personnel, en temps et en matériel bureautique ou autre mobilisés pour, par exemple, organiser le programme de travail de l'aide-ménagère en concertation avec elle et avec le (la) client(e) (avertissements en cas de maladie, d'annulations, d'absence pour cause de formation ou de congé, organisation des remplacements...), gérer les titres-services, traiter les factures entrantes et assurer le suivi des factures sortantes, assurer l'aide ou l'orientation socio-juridique des travailleuses, accomplir diverses démarches auprès de l'ONEM (déclarations de chômage temporaire et autres obligations administratives comme le rapport annuel relatif au temps de travail au sein de l'entreprise), de Form-TS et des organismes de formation (inscription des travailleuses, suivi des coachings...), de la SNCB et des entreprises de transport en commun des trois régions du pays (abonnements combinés payés par l'entreprise), de l'ONSS (paiement des cotisations sociales), de l'administration fiscale, du secrétariat social, du service externe de prévention et du cabinet de comptabilité de l'entreprise, de l'émetteur des chèques-repas, etc..

Cette contribution est mensuelle et elle est facturée périodiquement. Elle peut être indexée une fois par an.

RESPONSABILITÉ D'ELI SERVICES

Assurance

Art. 29 – ELI SERVICES assure l'aide-ménagère contre les accidents survenus sur le lieu ou le chemin du travail. Aucune assurance « gens de maison » n'est à contracter par le (la) client(e) pour l'aide-ménagère.

Dommage et atteintes aux biens

Art. 30 – Les dommages causés à un bien du (de la) client(e) lors de la prestation d'une aide-ménagère doivent être signalés à ELI SERVICES par le (la) client(e) au plus tard 1 semaine après leur survenance. La responsabilité d'ELI SERVICES n'est engagée que si ces dommages résultent de l'intention ou de la faute lourde de l'aide-ménagère. Si le (la) client(e) demande à l'aide-ménagère de manipuler des objets délicats et/ou de valeur autres que les outils et appareils qu'elle utilise pour faire son travail, il le fait à ses risques et périls.

Art. 31 – ELI SERVICES recrute et forme ses aide-ménagère sur la base de critères de compétence, mais aussi de probité. L'entreprise ne peut toutefois être tenue pour responsable du vol ou de la perte d'une chose ou valeur quelconque appartenant au (à la) client(e). S'il soupçonne un vol dont l'aide-ménagère serait l'auteure ou la complice, le (la) client(e) dépose plainte auprès de la police et avertit immédiatement ELI SERVICES.

PLAINTES - EVALUATION - LITIGES

Art. 32 – ELI SERVICES traite dans les meilleurs délais les plaintes et demandes du (de la) client(e). En cas de conflit, les parties tentent d'abord de dégager une solution à l'amiable.

Art. 33 – A la communication de l'une des parties ou de l'aide-ménagère, une rencontre d'évaluation est organisée si la communication directe entre cette dernière et/ou l'entreprise et le (la) client(e) n'a pas entraîné une amélioration souhaitée. Elle permet d'objectiver les problèmes et de convenir soit des ajustements à opérer, soit de la fin à la collaboration.

Art. 34 – En cas d'échec des procédures prévues aux art. 33 et 34, le litige peut être soumis exclusivement au juge de paix du premier canton de Wavre et, pour ce qui excéderait sa compétence, aux juridictions de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 35 – La présente entre en vigueur le jour de sa signature par le (la) client(e), avec effet au 1er juillet 2025.

Fait en deux exemplaires, chaque partie contractante en recevant un.

Date :

Date :

Le (la) client(e)
d'ELI SERVICES

Vincent DECROLY,
responsable d'ELI SERVICES